



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4046/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. MADAIO MASSIMO,
elettivamente domiciliato in VIA STATILIO TAURO 7 00175 ROMA, presso il difensore avv.
MADAIO MASSIMO

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. SARRA
FABIO, elettivamente domiciliato in VIA PANFILO CASTALDI, 8 00153 ROMA, presso il difensore
avv. SARRA FABIO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1*, esponendo che con sentenza
pubblicata il 26.8.2021 il Tribunale di Roma aveva accertato che l'attore era creditore, nei confronti di
Controparte_1, della somma complessiva di euro 104486,80 a titolo di indennità per il godimento
esclusivo dei beni immobili di Roma, Via Santorre di Santarosa n. 37 e Via Arduino Forgiarini snc dal
marzo 2015 al luglio 2021, aveva assegnato l'immobile di via Forgiarini all'attore e quantificato in
euro 1000,00 l'indennità mensile per quest'ultimo dovuta e che l'immobile di via Forgiarini era stato
rilasciato il 13.7.2022, tanto premesso, conveniva in giudizio *Controparte_2* per ivi sentirla
condannare al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 23508,27 per le voci
analiticamente indicate nell'atto di citazione, oltre spese di lite.

Controparte_1 si costituiva in giudizio e contestava le avverse pretese creditorie, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.

La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.

^^^^^^

È pacifico, oltre che provato dalla documentazione in atti, che l'immobile sito in Roma, Via Arduino Forgiarini snc sia stato assegnato all'attore in virtù di sentenza 13836/2021 emessa dal Tribunale di Roma, che l'attore sia stato riconosciuto debitore della somma mensile di euro 1000,00 per l'occupazione dell'immobile in esame fino al luglio del 2021, così determinato equitativamente dal giudice e che l'immobile sia stato rilasciato dalla convenuta solo il 13.7.2022.

Consegue che, venendo in rilievo una ipotesi di occupazione *sine titulo* di un cespite immobiliare altrui, il risarcimento è dovuto. In particolare “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645), con la conseguenza che l'attore ha diritto al risarcimento del danno in misura pari al canone locativo dell'immobile in ragione di euro 1000,00 mensili, già determinati nella sentenza richiamata, non essendo ravvisabili emergenze processuali che consentano di operare per il periodo successivo al luglio del 2021 una differente valutazione rispetto a quanto stimato dal giudice fino a tale data.

Essendo, peraltro, l'immobile stato rilasciato il 13 luglio 2021, in relazione al mese di luglio 2022 l'indennità è di euro 419,35, per un totale complessivo di euro 11419,35.

Parimenti sussiste il debito per gli oneri condominiali nella misura di euro 3000,50, in quanto ammesso dalla convenuta nel verbale di rilascio dalla medesima sottoscritto e comprovato dalla documentazione acquisita.

Devono, inoltre, essere poste a carico della convenuta le spese per la fase di esecuzione per complessive euro 3407,76, di cui euro 2115,00 per compensi professionali ed euro 321,72 per spese, come da fattura 2/2023 in atti, essendo la misura dei compensi richiesti in linea con quanto previsto dal D.M. 147/2022 per i procedimenti aventi ad oggetto l'esecuzione per consegna davanti al Tribunale in base al valore medio della causa dichiarato nel range 26001,00 – 52000,00.

Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di danni accertati nell'immobile (porte e lavandino asportati), trattandosi di voce solo genericamente allegata e non provata, nemmeno in ordine ai criteri necessari per una eventuale quantificazione, quand'anche in via equitativa.

In conclusione, in parziale accoglimento della domanda proposta, *Controparte_1* deve essere condannata al risarcimento del danno subito dalla parte attrice nella misura complessiva di euro 17827,61, oltre interessi al tasso legale dal 26.10.2022, data di ricevuta della raccomandata di invito alla procedura di mediazione avente ad oggetto le pretese creditorie reclamate in questa sede, al soddisfo.

Le spese, anche per la procedura di mediazione, seguono la soccombenza e sono liquidate al minimo tabellare delle cause del valore di quello in esame, considerata la natura documentale della controversia e l'accoglimento della domanda in misura non integrale rispetto a quanto richiesto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accoglie nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da *Parte_1* e, per l'effetto, condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 17827,61, oltre interessi al tasso legale dal 26.10.2022 al soddisfo;
2. Condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese di mediazione, che liquida in euro 48,80 per spese vive ed euro 101,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge ed alle spese del presente giudizio, che liquida in euro 264,00 per spese vive ed in euro 2540,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.

Roma, 23 maggio 2024

Il Giudice
dott. Daniela Francavilla